

عقد كراء شقة معدة للسكن

محضر طبقا للقانون رقم 67.12
حرر بتاريخ :

بين الطرفين الآتي ذكرهما:
الطرف الأول (المكري):
السيد الوردي ياسين الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف رقم BH296757 القاطن بإقامة أوثوبيا، عمارة هاء، الطابق الثالث شقة 11 عين الشق الدار البيضاء ويشار إليه بـ المكري
الطرف الثاني (المكثري):
السيد أمين جريدة الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف رقم BH456885 ، المزداد بتاريخ 13/06/1991 ويشار إليه بـ المكثري
الهاتف: 0663794190

اتفق الطرفان بكامل اهليتهما على ما يلي:
الفصل الأول : موضوع العقد
يكثري الطرف الأول للطرف الثاني الذي يقبل ذلك شقة معدة للسكن كائنة بالطابق الاول، تجزئة تيسير، الرسم رقم 166، نواصر، ذات الرسم العقاري عدد T54481/63
تتكون الشقة من غرف ومطبخ مجهز وحمامات، وهي مزودة بجهاز تكييف الهواء بارد ساخن يبقى في ملكية المكري . ويسلم رفقة الشقة.
بقر المكثري بأنه عاين الشقة وتجهيزاتها وتسلمها جديدة في حالة ممتازة صالحة للسكن.

الفصل الثاني : مدة الكراء
حددت مدة هذا العقد في سنة واحدة تبتدى من 2026/08/03 وتنتهي في 2027/08/03
يتجدد العقد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر بنيتة في عدم التجديد. بإشعار مكتوب قبل شهرين من تاريخ انتهاء المدة الجارية

الفصل الثالث : واجب الكراء
حدد واجب الكراء الشهري في مبلغ 4400 درهم (أربعة آلاف وأربعمائة درهم)، يؤديه المكثري للمكري مقنما خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر مقابل وصل بالأداء.
يتم الأداء نقدا أو عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب الذي يحدده المكري.

الفصل الرابع : الضمانة (المسلفة)
عند توقيع هذا العقد، أدى المكثري للمكري مبلغا إجماليا قدره 8800 درهم (ثمانية آلاف وثمانمائة درهم)، موزعا كالتالي
واجب كراء شهر أغسطس 2026 بمبلغ 4400 درهم (أربعة آلاف وأربعمائة درهم)، وهو الشهر الأول الذي يسكن فيه المكثري بالشقة 1.
مبلغ ضمانة قدره 4400 درهم (أربعة آلاف وأربعمائة درهم)، يبقى محتفظا به لدى المكري طيلة مدة العقد كضمانة، ولا يعتبر أداء عن 2.
أي شهر كراء آخر

لا تعتبر الضمانة أداء عن أشهر الكراء الأخيرة، وترجع للمكثري عند نهاية العقد بعد معاينة الشقة وخصم ما قد يترتب بذمته من متأخرات أو فواتير أو إصلاحات

الفصل الخامس : التزامات المكثري
بقر المكثري بأن الشقة جديدة وفي حالة ممتازة وقد تسلمها بجميع تجهيزاتها سليمة وصالحة للاستعمال



استعمال الشقة للسكن فقط دون تغيير وجهتها.

المحافظة على الشقة وتجهيزاتها (بما فيها جهاز التكييف وإرجاعها عند نهاية العقد في الحالة الجيدة التي تسلمها بها، باستثناء الاستعمال العادي).

أداء فواتير الماء والكهرباء وواجبات الخدمات المشتركة التسيير الحارس المصعد طويلة مدة شغله للشقة.

بما أن الشقة جديدة وسلمت في حالة سليمة، فإن المكنزي يتحمل وحده إصلاح أي مشكل أو عطب يطرا بها أثناء مدة الكراء على نفقته الخاصة (المسبابة الكهرباء التجهيزات الصحية، الأبواب النوافذ، وغيرها)، كما يتحمل مسؤولية كل ضرر يلحق بالأجزاء المشتركة أو بالجيران (كتسرب المياه أو الأعطاب الكهربائية) بسبب استعماله أو إهماله

إخبار المكنزي بكل عطب يستوجب إصلاحا

عدم إحداث أي تغيير جوهري على البناء أو التجهيزات دون موافقة كتابية من المكنزي.

الفصل السادس : منع الكراء من الباطن

يمنع على المكنزي كراء الشقة من الباطن، كليا أو جزئيا، أو التنازل عن هذا العقد للغير، دون موافقة كتابية مسبقة من المكنزي

الفصل السابع : التزامات المكنزي

تسليم الشقة في حالة صالحة للسكن وضمن انتفاع المكنزي بها طيلة مدة الكراء

تحمل الإصلاحات الكبرى الناتجة عن قنم البناء أو عيب في العقار

الفصل الثامن : فسخ العقد

في حالة إخلال المكنزي بالتزاماته خاصة عدم أداء الكراء، يحق للمكنزي طلب فسخ العقد والإفراغ بعد توجيه إنذار يبقون جدوى، وفق المسطرة المقررة في القانون 67.12

عند نهاية العقد أو فسخه يلتزم المكنزي بإفراغ الشقة وتسليم مفاتيحها للمكنزي.

الفصل التاسع : الاختصاص ومقتضيات عامة

تختص المحكمة الابتدائية بالنواصر للبث في كل نزاع ينشأ عن هذا العقد.

يخضع كل ما لم يرد بشأنه نص المقتضيات القانون رقم 67.12 وقانون الالتزامات والعقود.

حرر هذا العقد في نسختين أصليتين لكل طرف نسخة، بعد تلاوته والمصادقة على مضمونه

الامضاءات

الطرف الثاني (المكنزي)

الطرف الأول (المكنزي)



أحمد بن محمد
بالتوقيع
نائب المكتب الشريف للحكامة المدنية
04 AOUT 2026